

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4035/2543

ป.วิ.อ. มาตรา 227

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย ยงยุทธ สนิท กับพวก

โจทก์

จำเลย

แม้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ถูกจับกุมเพราะคำขัดทอดของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคนร้ายด้วยกัน หาใช่เพราะการสืบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมก็ตาม แต่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ถูกลักนั้น จำเลยทั้งสามร่วมกันแยกชิ้นส่วนออกและเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมตรวจค้นพบยังสถานที่ซึ่งตรงกับที่จำเลยที่ 1 บอกประกอบกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนในความผิดลักทรัพย์ โดยให้การเป็นชั้นเป็นตอนว่าได้แบ่งหน้าที่กันทำอย่างไรในการลักรถจักรยานยนต์ ยากที่พนักงานสอบสวนจะแต่งเรื่องขึ้นเอง น่าเชื่อว่าให้การรับสารภาพไปตามความจริงที่เกิดขึ้นและด้วยความสมัครใจ และจำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 นำเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมไปชี้จุดทิ้งโครงตัวถังรถ ดังนี้ จึงนำคำขัดทอดของจำเลยที่ 1 มารับฟังประกอบคำเบิกความของเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมกับพนักงานสอบสวนตลอดจน พยานหลักฐานอื่นของโจทก์ได้

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33, 58, 83, 335(1)(7)(8), 336 ทวิ, 357 และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนหรือใช้ราคารถ

จักรยานยนต์จำนวน 58,124.95 บาท แก่ผู้เสียหายกับให้บวกโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษจำคุกของจำเลยทั้งสามในคดีนี้และให้บริบทจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กรุงเทพมหานคร 4 ล - 3002 ที่ใช้ในการกระทำผิด

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพในข้อหา รับของโจร แต่ปฏิเสธข้อหาลักทรัพย์และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้บวกโทษศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์แยกฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นคดีใหม่

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้บวกโทษ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ให้คืนชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ 4 รายการที่ประกอบติดอยู่ที่รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กรุงเทพมหานคร 4 ล - 3002 แก่ผู้เสียหาย ส่วนประกอบของรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวนอกจากนั้นคืนแก่เจ้าของคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

### โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีความผิดฐานร่วมกันรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก, 83 จำคุกคนละ 3 ปี คำให้การชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คนละหนึ่งในสาม เป็นจำคุกคนละ 2 ปี บวกกับโทษจำคุกของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ที่รอการลงโทษไว้ในคดีหมายเลขแดงที่ 1465/2540 และ 1464/2540 ของศาลชั้นต้นอีกคนละ 6 เดือน รวมเป็นโทษจำคุกทั้งสิ้นคนละ 2 ปี 6 เดือน และให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันคืนรถจักรยานยนต์แก่ผู้เสียหาย ยกเว้นเครื่องรถจักรยานยนต์ถึง

น้ำมันและตัวถังรถจักรยานยนต์ซึ่งผู้เสียหายได้รับคืนแล้ว หากคืนรถจักรยานยนต์ไม่ได้ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันใช้ราคาแทน โดยให้หักราคาเครื่องรถจักรยานยนต์ถึงน้ำมันและตัวถังรถจักรยานยนต์ออกจากราคา 58,124.95 บาท ด้วยส่วนข้อหาร่วมกันลักทรัพย์และคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

### จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าก่อนจำเลยที่ 2 และที่ 3 ถูกจับกุมประมาณ 1 สัปดาห์ รถจักรยานยนต์คันตามฟ้องซึ่งนายพิชัย จันธลา ผู้เสียหายเช่าซื้อมาถูกคนร้ายลักไปจากบ้านพัก ต่อมาวันที่ 3 พฤศจิกายน 2541 พันตำรวจตรีวัชรินทร์ ประสพดีกับพวกจับกุมจำเลยที่ 1 ก่อน แล้วจึงจับกุมจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ในวันเดียวกันนั้น คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ได้ความจากคำเบิกความของพันตำรวจตรีวัชรินทร์ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมว่า เมื่อจับกุมจำเลยที่ 1 ได้ จำเลยที่ 1 ยอมรับว่าได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นคนร้ายลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย พันตำรวจตรีวัชรินทร์จึงขอออกหมายค้นบ้านจำเลยที่ 1 กับบ้านจำเลยที่ 2 และที่ 3 พบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่บ้านจำเลยที่ 1 แล้วจึงไปค้นบ้านจำเลยที่ 2 และที่ 3 พบรถจักรยานยนต์ที่ได้มาจากการลักทรัพย์รายอื่นที่บ้านจำเลยที่ 2 ส่วนที่บ้านจำเลยที่ 3 ไม่พบรถจักรยานยนต์หรือชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และจำเลยที่ 2 และที่ 3 ยังได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 นำพันตำรวจตรีวัชรินทร์ไปค้นหาชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่อ้างว่านำไปทิ้งไว้ในคลองภาษีเจริญ ปรากฏว่าพบโครงรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์คันอื่นอีกหลายรายการที่ได้จากการลักทรัพย์รายอื่น เห็นว่า แม้จะได้ความจากพันตำรวจตรีวัชรินทร์ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ถูกจับกุมดำเนินคดีเพราะคำขัดทอดของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคนร้ายด้วยกัน หาใช่เพราะการสืบสวนของพันตำรวจตรีวัชรินทร์ก็ตาม แต่

รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ถูกลักจําเลยทั้งสามร่วมกันแยกชิ้นส่วนต่าง ๆ ออก และพันตำรวจตรีวัชรินทร์ได้ตรวจค้นพบยังสถานที่ซึ่งตรงกับจําเลยที่ 1 บอก ประกอบกับในชั้นสอบสวนจําเลยที่ 2 และที่ 3 ต่างให้การรับสารภาพต่อร้อยตำรวจโทเกษ สานสุข พนักงานสอบสวนในความผิดฐานลักทรัพย์ โดยให้การเป็นชั้นเป็น ตอนว่าในการลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายได้แบ่งหน้าที่กันทำอย่างไร ปรากฏ ตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวน ย่อมเป็นการยากที่พนักงานสอบสวนจะแต่งเรื่องขึ้น เองน่าเชื่อว่าจําเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนไปตามความ เป็นจริงที่เกิดขึ้นและด้วยความสมัครใจ ประกอบกับพันตำรวจตรีวัชรินทร์ผู้จับกุมได้ เบิกความยืนยันตอนหนึ่งว่าจําเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกับจําเลยที่ 1 นำพันตำรวจตรี วัชรินทร์ไปชี้จุดทิ้งโครงตัวถังรถจักรยานยนต์ที่คลองภาษีเจริญตามบันทึกการจับกุม เมื่อไม่ปรากฏว่าพันตำรวจตรีวัชรินทร์พยานโจทก์ผู้ร่วมจับกุมและร้อยตำรวจโทเกษ ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจําเลยที่ 2 และที่ 3 มาก่อน พยานโจทก์ทั้งสองต่างเป็นเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่ จึงไม่มีเหตุระแวง สงสัยว่าจะเบิกความปรักปรำจําเลยที่ 2 และที่ 3 ให้ต้องรับโทษเช่นนี้ คำขัดทอดของ จําเลยที่ 1 ที่ว่า จําเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกระทำความผิดฐานลักทรัพย์เมื่อไม่ปรากฏ ว่าจําเลยที่ 1 ได้รับประโยชน์จากคำขัดทอดเพื่อให้ตนเองพ้นผิดหรือได้รับโทษน้อย ลง จึงนำคำขัดทอดนั้นมารับฟังประกอบคำเบิกความของพันตำรวจตรีวัชรินทร์ผู้ จับกุมจําเลยที่ 2 และที่ 3 กับร้อยตำรวจโทเกษพนักงานสอบสวนตลอดจนพยาน หลักฐานอื่นของโจทก์ได้ พยานโจทก์จึงมีน้ำหนักมั่นคงเพียงพอให้รับฟังได้ว่าจําเลย ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันเป็นคนร้ายลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายในเวลากลางคืนดัง ฟ้องข้อต่อสู้อ้างฐานที่อยู่ของจําเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่มีน้ำหนักมั่นคงเพียงพอให้รับฟัง หักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ฎีกาของจําเลยที่ 2 และที่ 3 ฟังไม่ขึ้นที่ศาล อุทธรณ์พิพากษาว่า จําเลยที่ 2 และที่ 3 มีความผิดฐานร่วมกันรับของโจรนั้น จึงไม่ ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

อนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาวกโทษจำคุกของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 1465/2540 และ 1464/2540 ของศาลชั้นต้นเข้ากับโทษจำคุกของ จำเลยที่ 2 และที่ 3 คดีนี้นั้น เนื่องจากศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 9540/2541 ให้บวกโทษจำคุกของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในคดีดังกล่าวแล้ว จึงไม่ชอบที่ศาลอุทธรณ์จะนำโทษของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในคดีดังกล่าว มาบวกเข้ากับโทษของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในคดีนี้อีก"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(7)(8) วรรคสอง ให้ยกคำขอให้บวกโทษจำเลยที่ 2 และที่ 3 นอกจาก ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุวัตร สุขเกษม-วีระศักดิ์ รุ่งรัตน์-วิบูลย์ มีอาสา)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |